

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6842/2537

บริษัท พี.ที.ออยล์ จำกัด
นาย ปกรณ์หรือพรภูมินทร์ กิติเวชกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904, มาตรา 905, มาตรา 914, มาตรา 916, มาตรา 989
ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 242, มาตรา 247

เช็คพิพาทส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ โจทก์เป็นผู้รับโอนเช็คพิพาทมาจึงเป็นผู้ถือ ย่อมเป็นผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 904 มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบเช็คได้ จำเลยไม่อาจต่อสู้โจทก์ด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ทรงคนก่อน เว้นแต่การโอนจะมีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตามมาตรา 916 ประกอบด้วยมาตรา 989 ที่จำเลยให้การว่า ผู้มีชื่อ พ. และโจทก์ได้ร่วมกันฉ้อฉลจำเลยโดยผู้มีชื่อได้มอบเช็คให้ พ. โดยทุจริต โดยไม่มีมูลหนี้ต่อกันเพื่อให้ พ. โอนเช็คพิพาทให้โจทก์โดยไม่มีมูลหนี้เช่นเดียวกันนั้น ไม่ปรากฏในคำให้การของจำเลยว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทโดยคบคิดกันฉ้อฉล คำให้การของจำเลยจึงไม่ขัดแย้งว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทโดยคบคิดกันฉ้อฉลอย่างไร จึงไม่เป็นข้อต่อสู้ที่จำเลยจะยกขึ้นใช้ยันโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 905 และมาตรา 916 จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คให้แก่โจทก์ตามมาตรา 914 ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยมิได้กำหนดให้ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับถึงวันฟ้องรวมไม่เกินจำนวนที่โจทก์ขอศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัดสาขาร้อยเอ็ด จำนวน 9 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 25,000 บาทชำระหนี้นางสาวเพิ่มพร แล้วนางสาวเพิ่มพรนำมาชำระหนี้โจทก์เมื่อเช็คพิพาทแต่ละฉบับถึงกำหนดโจทก์ได้นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายทั้ง 9 ฉบับ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 232,263.70 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 225,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่นางสาวเพิ่มพร หากแต่ส่งจ่ายเช็คพิพาทและเช็คฉบับอื่นรวม 20ฉบับ ให้แก่ผู้มีชื่อโดยมีสัญญาต่อกัน แต่ผู้มีชื่อปฏิบัติผิดสัญญามูลหนี้ตามเช็คพิพาทจึงไม่สมบูรณ์ต่อมาผู้มีชื่อกับนางสาวเพิ่มพร และโจทก์ร่วมกันฉ้อฉลจำเลย โดยผู้มีชื่อมอบเช็คพิพาทให้นางสาวเพิ่มพรแล้วนางสาวเพิ่มพรมอบให้โจทก์โดยไม่มีมูลหนี้ต่อกันโจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบ ไม่มีอำนาจฟ้องค่าฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คฉบับละ 25,000 บาท รวม 9 ฉบับเป็นเงิน 225,000 บาท ให้โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินตามเช็คแต่ละฉบับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เช็คพิพาททั้ง 9 ฉบับสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือโจทก์เป็นผู้รับโอน เช็คพิพาทมาจึงเป็นผู้ถือย่อมเป็นผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คได้ จำเลยถูกฟ้องในมูลหนี้ตามตัวเงินคือเช็คพิพาทไม่อาจต่อสู้ผู้ทรงคือโจทก์ด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกัน เฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ทรงคนก่อน เว้นแต่การโอนจะมีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 916 ประกอบด้วย มาตรา 989 ที่จำเลยให้การว่าผู้มีชื่อนางสาวเพิ่มพรและโจทก์ได้ร่วมกันฉ้อฉลจำเลยโดยผู้มีชื่อได้มอบเช็คให้นางสาวเพิ่มพรโดยทุจริต โดยไม่มีมูลหนี้ต่อกันเพื่อให้ นางสาวเพิ่มพรโอนเช็คพิพาทให้โจทก์โดยไม่มีมูลหนี้เช่นเดียวกันนั้น ไม่ปรากฏใน คำให้การของจำเลยว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทโดยทราบข้อสัญญาดังกล่าวอันจะถือได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทโดยคบคิดกันฉ้อฉล คำให้การของจำเลยจึงไม่ขัดแย้งว่า โจทก์รับโอนเช็คพิพาทโดยคบคิดกันฉ้อฉลอย่างไร จึงไม่เป็นข้อต่อสู้ที่จำเลยจะยก ขึ้นไ้ยยันโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 905 และมาตรา 916 ฉะนั้นเมื่อเช็คพิพาททั้ง 9 ฉบับเป็นเช็คที่ออกให้แก่ผู้ถือ โจทก์เป็นผู้ถือจึงเป็นผู้ทรงโดยชอบ โจทก์นำไปเรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาททั้ง 9 ฉบับต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คนั้นให้แก่โจทก์ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 914

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันธนาคารตามเช็คแต่ละฉบับ ปฏิเสธการจ่ายเงินถึงวันฟ้องเป็นเงินรวม 7,263.70 บาท แต่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยมีได้กำหนดให้ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับถึงวันฟ้องรวมไม่เกิน 7,263.70 บาท ตามที่โจทก์ขอ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข

พิพาทษาแก้เป็นว่า ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
แต่ละฉบับถึงวันฟ้องรวมไม่เกิน 7,263.70 บาทตามที่โจทก์ขอ นอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-นิเวศน์ คำผอง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ